

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Direitos Humanos e acesso à justiça

Aula 3 - Acesso à justiça, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e efetividade

Banca: FGV | Foco: 5 questões de Conhecimentos Gerais | Operação 66+

Recorte da aula

Esta aula cobre o item 3 do edital: Acesso à justiça e garantias processuais; 3.1 devido processo legal, contraditório e ampla defesa; 3.2 efetividade da prestação jurisdicional. A aula não antecipa, salvo exemplos necessários, o bloco específico de igualdade, grupos vulneráveis e políticas judiciais de inclusão, que serão aprofundados nas Aulas 4 e 5.

Como usar em reta final

Leia a teoria com foco nas distinções: acesso formal x acesso efetivo; devido processo x contraditório x ampla defesa; contraditório prévio x contraditório diferido; celeridade x efetividade. Depois resolva as 18 questões sem consultar o gabarito.

1. Identificação exata da aula e aderência ao edital

Campo	Conteúdo
Disciplina	Direitos Humanos e acesso à justiça
Peso no TJSC 2026	5 questões no módulo de Conhecimentos Gerais para Analista de Sistemas
Aula da trilha	Aula 3 - Acesso à justiça, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e efetividade
Itens do edital cobertos	3. Acesso à justiça e garantias processuais; 3.1 Devido processo legal, contraditório e ampla defesa; 3.2 Efetividade da prestação jurisdicional
Foco de prova	Diferenciar garantia processual, acesso meramente formal, acesso efetivo, direito de participação no processo e utilidade prática da decisão judicial

2. Calibração FGV para esta aula

A FGV costuma cobrar garantias processuais em formato de situação concreta. O enunciado narra um processo judicial, procedimento administrativo, sanção, restrição de direito, decisão judicial, prova, intimação, defesa ou acesso a serviço de justiça. A pergunta normalmente exige identificar qual garantia foi preservada ou violada, sem confundir conceitos próximos.

- Em provas correlatas da FGV, aparecem expressões como “consectários do devido processo legal”, “contraditório e ampla defesa”, “acesso à Justiça”, “elementos de prova documentados”, “decisão contra uma das partes sem prévia oitiva” e “regular desenvolvimento do processo”.
- A banca gosta de alternativas que são parcialmente verdadeiras, mas trocam o alcance: transformar celeridade em atropelo de garantias, tratar contraditório como mera ciência, confundir ampla defesa com produção ilimitada de provas ou reduzir acesso à justiça ao simples protocolo da petição.
- Para Analista de Sistemas, a cobrança tende a ser conceitual-institucional, não processualista profunda. Você precisa reconhecer o núcleo das garantias, exemplos institucionais e pegadinhas de linguagem.

Tese de prova

Acesso à justiça não é apenas poder entrar com ação. Devido processo legal não é só “ter processo”. Contraditório não é só ser informado. Ampla defesa não é defesa ilimitada. Efetividade não é só rapidez.

3. Acesso à justiça: do acesso formal ao acesso efetivo

Acesso à justiça é o direito de provocar o sistema de justiça para obter proteção contra lesão ou ameaça a direito. No plano constitucional, a base mais direta está na ideia de inafastabilidade da jurisdição: a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Em linguagem de prova, isso impede que o Estado feche a porta do Judiciário para pretensões juridicamente apreciáveis.

Mas o edital cobra também efetividade. Por isso, a leitura correta é em duas camadas: uma pessoa deve conseguir ingressar no sistema de justiça e, além disso, deve conseguir uma resposta útil, tempestiva, compreensível, executável e adequada ao conflito.

Acesso formal à justiça	Acesso efetivo à justiça
É a abertura institucional da via judicial ou administrativa. Permite ajuizar ação, formular pedido, recorrer aos órgãos competentes ou participar do procedimento.	É a possibilidade real de obter tutela adequada, em tempo razoável, sem barreiras econômicas, geográficas, informacionais, tecnológicas, linguísticas ou discriminatórias desproporcionais.
Exemplo: o sistema aceita o protocolo de uma ação.	Exemplo: a parte consegue entender a intimação, ter assistência jurídica quando necessitada, participar do processo, produzir defesa e receber decisão cumprível.
Erro comum: achar que basta existir fórum, site ou balcão.	Erro comum: confundir efetividade com “julgar rápido a qualquer custo”.

Para a FGV, “acesso efetivo” é um conceito mais rico. Não se esgota em custas baixas ou existência de processo eletrônico. Um sistema eletrônico pode ampliar acesso para alguns e criar barreira para outros se não houver acessibilidade, atendimento, inclusão digital e alternativas institucionais.

4. Bases normativas que mais importam para a prova

Você não precisa decorar um tratado inteiro. O que importa é reconhecer o núcleo normativo que sustenta a aula.

Fonte	Ideia central	Assunto de prova
Constituição Federal, art. 5º, XXXV	Inafastabilidade da jurisdição: lesão ou ameaça a direito deve poder ser apreciada pelo Judiciário.	Acesso à justiça.
Constituição Federal, art. 5º, LIV	Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem devido processo legal.	Devido processo legal.
Constituição Federal, art. 5º, LV	Litigantes, em processo judicial ou administrativo, e acusados em geral têm contraditório e ampla defesa, com meios e recursos inerentes.	Garantias processuais.
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV	Assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.	Acesso efetivo e Defensoria Pública.
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII	Razoável duração do processo e meios que garantam celeridade.	Efetividade temporal.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, arts. 8º e 25	Garantias judiciais e proteção judicial efetiva.	Proteção internacional do acesso à justiça.
Código de Processo Civil, arts. 6º, 9º e 10	Cooperação, contraditório prévio e vedação à decisão surpresa.	Contraditório participativo e processo justo.
Cuidado com literalidade		
A Constituição fala expressamente em processo judicial ou administrativo no inciso LV. Portanto, contraditório e ampla defesa não são exclusivos do processo judicial. Esse é um ponto clássico de alternativa errada.		

5. Devido processo legal: garantia-mãe

O devido processo legal é a garantia de que o Estado não pode afetar liberdade, bens ou posições jurídicas relevantes de uma pessoa por decisão arbitrária, sem procedimento justo, autoridade competente, possibilidade de participação e observância das garantias fundamentais. Ele funciona como um guarda-chuva: dentro dele aparecem contraditório, ampla defesa, juiz natural, motivação das decisões, publicidade, duração razoável, proibição de provas ilícitas e proporcionalidade, conforme o contexto.

A FGV pode cobrar o devido processo em duas dimensões: formal/procedimental e material/substantiva.

Devido processo legal formal	Devido processo legal material
Exige procedimento adequado: citação/intimação, oportunidade de manifestação, competência, motivação, imparcialidade, contraditório e ampla defesa.	Exige que a restrição estatal seja racional, proporcional, razoável e não arbitrária, mesmo quando existe procedimento formal.
Exemplo: servidor não pode ser punido disciplinarmente sem processo com defesa.	Exemplo: norma ou ato estatal não pode impor restrição desproporcional a um direito fundamental.
Pegadinha: não é só “existir processo”; o processo precisa ser justo.	Pegadinha: não é sinônimo de ampla defesa; tem alcance mais amplo.

Em prova objetiva, quando o enunciado fala em privação de liberdade, bens, cargo, benefício, sanção, multa, restrição de direito ou decisão estatal que afeta alguém, pense no devido processo legal como garantia-base. Se o enunciado detalha ausência de ciência e participação, a violação mais específica tende a ser contraditório. Se detalha falta de meios para reagir, produzir provas ou apresentar defesa, tende a ser ampla defesa.

6. Contraditório: ciência, reação e influência

Contraditório é a garantia de participação efetiva na formação da decisão. Em nível básico, envolve ser informado e poder se manifestar. Em nível de prova FGV, isso é insuficiente: contraditório moderno também envolve poder

influenciar a decisão. A parte deve ter oportunidade real de conhecer os atos processuais, reagir aos argumentos e provas e influenciar o convencimento do julgador.

Dimensão	O que significa	Pegadinha FGV
Dimensão do contraditório	O que significa	Pegadinha
Informação	A parte deve tomar conhecimento dos atos, pedidos, provas e fundamentos relevantes.	Intimação meramente formal, incompreensível ou inacessível pode não produzir participação real.
Reação	A parte deve ter oportunidade de responder, impugnar, juntar elementos e se manifestar.	Prazo ou meio ilusório não satisfaz contraditório efetivo.
Influência	A manifestação deve poder ser considerada antes da decisão.	Não basta ouvir depois se a regra exigia manifestação prévia; cuidado com decisão surpresa.

A vedação à decisão surpresa é desdobramento do contraditório. Em regra, o juiz não deve decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar, ainda que seja matéria cognoscível de ofício. O ponto para prova: contraditório não é ornamento; ele participa da construção da decisão.

Contraditório prévio x diferido

A regra é contraditório prévio: ouvir antes de decidir. Em situações excepcionais, como tutela provisória de urgência, admite-se decisão antes da oitiva para evitar dano, mas o contraditório deve ser assegurado depois. Isso não elimina a garantia; apenas desloca o momento da manifestação.

7. Ampla defesa: meios adequados para defender-se

Ampla defesa é a garantia de utilizar os meios juridicamente admitidos para proteger sua posição no processo ou procedimento. Ela é mais ligada ao conteúdo defensivo: apresentar argumentos, produzir provas lícitas, impugnar provas, recorrer quando cabível, ter defesa técnica quando exigida e participar dos atos que possam afetar seu direito.

A palavra “ampla” não significa ilimitada. A defesa deve ser ampla dentro da legalidade, da pertinência e da boa-fé. O juiz ou autoridade pode indeferir prova inútil, protelatória, ilícita ou irrelevante, desde que fundamente a decisão e preserve o núcleo defensivo.

Contraditório	Ampla defesa
Direito de participar do debate processual e influenciar a decisão.	Direito de usar meios adequados para resistir à acusação, pretensão ou sanção.
Foco: ciência + manifestação + influência.	Foco: argumentos + provas + recursos + defesa técnica/autodefesa quando aplicável.
Violação típica: decidir sem ouvir a parte sobre fundamento relevante.	Violação típica: impedir defesa, negar acesso a prova relevante ou indeferir todo meio de reação sem fundamento.
Não é só “ser comunicado”.	Não é “poder fazer qualquer coisa”.

Em processo penal, costuma-se falar em defesa técnica e autodefesa. Em processos administrativos e judiciais em geral, o que mais interessa ao edital é a ideia de que a defesa deve ser real, adequada e proporcional ao risco de restrição de direitos.

8. Relação entre devido processo, contraditório e ampla defesa

A relação pode ser memorizada por hierarquia funcional: devido processo legal é a moldura do processo justo; contraditório é a garantia de participação e influência; ampla defesa é a garantia de reação adequada. A FGV explora exatamente a troca entre esses conceitos.

Garantia	Teste de prova	Sinal no enunciado
Conceito	Pergunta mental para resolver a questão	Exemplo de violação
Devido processo legal	O Estado restringiu direito, liberdade ou bem por um procedimento justo e proporcional?	Sanção aplicada sem processo regular ou por autoridade incompetente.
Contraditório	A pessoa foi informada, pôde se manifestar e influenciar a decisão?	Sentença baseada em fundamento não debatido.
Ampla defesa	A pessoa teve meios adequados de se	Indeferimento imotivado de prova

	defender?	essencial ou negativa de acesso a elemento relevante.
Efetividade	A resposta jurisdicional foi útil, tempestiva e capaz de proteger o direito?	Processo que reconhece o direito tarde demais ou decisão inexecutável.

9. Efetividade da prestação jurisdicional

Efetividade da prestação jurisdicional é a capacidade do sistema de justiça de entregar proteção concreta, adequada e tempestiva. Não basta haver sentença formalmente correta se ela não é compreensível, chega tarde, não é cumprida ou não enfrenta o conflito real.

A Constituição assegura razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade. Contudo, efetividade não é sinônimo de pressa. Uma decisão rápida, mas sem contraditório e ampla defesa, pode ser inválida. A resposta correta da FGV costuma equilibrar celeridade com garantias.

Celeridade	Efetividade
Busca evitar demora indevida.	Busca entregar tutela útil, adequada, tempestiva e executável.
É um meio importante.	É finalidade mais ampla.
Não autoriza suprimir contraditório e ampla defesa fora das exceções legais.	Exige também acesso, participação, motivação, cumprimento e resultado prático.

- Sentença sem cumprimento pode ser formalmente existente, mas pouco efetiva.
- Processo que dura tempo incompatível com a urgência do direito pode frustrar a proteção.
- Excesso de formalismo pode bloquear o acesso efetivo.
- Atos eletrônicos, automação e gestão processual são úteis quando aumentam acesso e eficiência sem sacrificar garantias fundamentais.

10. Exemplos institucionais compatíveis com o edital

Esta aula não é a aula específica de políticas judiciárias, mas alguns exemplos ajudam a transformar conceito em acerto de prova.

Exemplo	Por que importa	Gancho FGV
Assistência jurídica integral e gratuita	Reduz barreira econômica e informacional para pessoas sem recursos.	Acesso efetivo, não só formal.
Defensoria Pública	Instituição essencial à função jurisdicional, voltada à orientação jurídica e defesa de necessitados.	Acesso à justiça e promoção de direitos.
Justiça Itinerante	Leva serviços judiciais a locais com barreiras geográficas, sociais ou econômicas.	Acesso efetivo e superação de obstáculos concretos.
Processo eletrônico e atendimento digital	Pode ampliar alcance, reduzir deslocamento e acelerar atos.	Só é efetivo se houver acessibilidade e alternativas para exclusão digital.
CEJUSCs e meios consensuais	Podem oferecer tratamento adequado do conflito.	Não podem eliminar o direito de acesso ao Judiciário nem impor renúncia forçada.

11. Pegadinhas FGV para não errar

1. “Acesso à justiça” não se reduz ao ajuizamento de ação. FGV pode trocar acesso formal por efetivo.
2. Contraditório não é só ciência. É ciência, reação e influência.
3. Ampla defesa não é produção ilimitada de provas. Provas ilícitas, inúteis ou protelatórias podem ser rejeitadas com fundamentação.
4. Devido processo legal é mais amplo que contraditório e ampla defesa. Esses são consectários, não sinônimos perfeitos.
5. Garantias processuais também se aplicam a processos administrativos quando há litigantes ou acusados em geral.
6. Razoável duração do processo não autoriza “atalho autoritário”. Celeridade precisa conviver com processo justo.
7. Decisão surpresa viola contraditório participativo, ainda que o fundamento pudesse ser conhecido de ofício, ressalvadas hipóteses legais de contraditório diferido.

8. Efetividade envolve tutela adequada e executável, não apenas número de processos baixados.

12. Lista de questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva as 18 questões sem consultar o gabarito. As questões são autorais, inéditas e foram elaboradas para simular estrutura, densidade e tipo de pegadinha recorrente em provas FGV correlatas, sem copiar enunciados reais.

Questão 1

Em determinado tribunal, o cidadão consegue protocolar uma ação pelo sistema eletrônico, mas não compreende as intimações, não possui assistência jurídica, não consegue acompanhar o processo e, ao final, recebe decisão que reconhece seu direito quando a providência já não tem utilidade prática. À luz do edital, a situação ilustra principalmente a distinção entre:

- (A) devido processo legal formal e competência absoluta do juízo.
- (B) ampla defesa e autodefesa no processo penal.
- (C) acesso formal à justiça e acesso efetivo à justiça.
- (D) jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa.
- (E) igualdade formal e capacidade postulatória universal.

Questão 2

Um servidor público é acusado de conduta funcional grave. A autoridade competente instaura procedimento, mas aplica a penalidade antes de dar ao servidor ciência dos fatos imputados, oportunidade de manifestação e chance de indicar provas pertinentes. Nesse caso, a irregularidade atinge, de modo mais direto:

- (A) apenas a razoável duração do processo, pois o procedimento foi abreviado.
- (B) apenas a publicidade, porque a penalidade deveria ter sido publicada previamente.
- (C) a separação de poderes, pois a Administração não pode exercer função sancionadora.
- (D) somente o acesso à justiça, pois o servidor ainda poderia ajuizar ação posterior.
- (E) o devido processo legal, com violação do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Questão 3

A respeito do devido processo legal, analise as afirmativas a seguir. I. O devido processo legal atua como garantia contra privações arbitrárias de liberdade ou bens. II. O devido processo legal se confunde integralmente com a ampla defesa, razão pela qual não possui conteúdo autônomo. III. A dimensão material do devido processo legal permite controlar arbitrariedade e desproporcionalidade de atos estatais restritivos de direitos. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 4

Sobre contraditório, ampla defesa e efetividade, avalie as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F). () O contraditório contemporâneo compreende o direito de influenciar a decisão, não apenas de tomar ciência do processo. () A ampla defesa permite a utilização de qualquer prova, inclusive ilícita, quando favorável ao acusado ou litigante. ()

A efetividade da prestação jurisdicional exige tutela útil e tempestiva, mas não autoriza, em regra, a supressão das garantias processuais. As afirmativas são, respectivamente:

- (A) F - F - V.
- (B) V - V - F.
- (C) F - V - F.
- (D) V - F - V.
- (E) V - F - F.

Questão 5

Assinale a opção que apresenta afirmação incorreta sobre a ampla defesa.

- (A) Por ser ampla, a defesa impede o juiz ou a autoridade administrativa de indeferir qualquer prova requerida pela parte.
- (B) A ampla defesa compreende a possibilidade de apresentar argumentos e utilizar meios juridicamente admitidos.
- (C) A ampla defesa não afasta a necessidade de observância da legalidade, da pertinência e da boa-fé processual.
- (D) A negativa imotivada de prova essencial pode comprometer a validade do procedimento.
- (E) A ampla defesa é garantia que pode incidir em processos judiciais e administrativos, conforme o contexto constitucional.

Questão 6

Um magistrado identifica, durante o julgamento, fundamento jurídico relevante que não foi suscitado por nenhuma das partes. Sem abrir oportunidade de manifestação, decide a causa com base nesse fundamento. A situação tende a caracterizar violação ao:

- (A) princípio da indelegabilidade da jurisdição, apenas.
- (B) princípio da investitura, porque o juiz não poderia conhecer matéria jurídica.
- (C) contraditório participativo e à vedação de decisão surpresa.
- (D) direito à prova ilícita, desde que útil ao convencimento.
- (E) princípio da demanda, por impedir qualquer atuação judicial de ofício.

Questão 7

Relacione as garantias às respectivas ideias centrais. 1. Devido processo legal. 2. Contraditório. 3. Ampla defesa. 4. Efetividade da prestação jurisdicional. () Ciência, reação e influência na formação da decisão. () Procedimento justo antes de privação de liberdade, bens ou direitos. () Tutela adequada, útil, tempestiva e executável. () Uso de meios lícitos e adequados para resistir à pretensão, acusação ou sanção. A sequência correta é:

- (A) 1 - 2 - 4 - 3.
- (B) 2 - 1 - 4 - 3.
- (C) 3 - 1 - 2 - 4.
- (D) 2 - 4 - 1 - 3.
- (E) 4 - 2 - 3 - 1.

Questão 8

Em uma ação, o autor pede indenização por dano material. O réu contesta apenas a existência do dano. Ao sentenciar, o juiz extingue o processo com base em fundamento processual não debatido e que não havia sido

indicado às partes como relevante para o julgamento. Considerando a lógica do contraditório no processo justo, a conduta judicial é:

- (A) regular, porque o juiz sempre pode decidir com base em fundamento não debatido, sem qualquer oitiva.
- (B) problemática, pois a parte deve poder se manifestar sobre fundamento capaz de influenciar a decisão.
- (C) regular, desde que a decisão seja rápida e reduza o acervo processual.
- (D) irrelevante, porque contraditório só existe no processo penal.
- (E) regular, pois matéria processual nunca exige manifestação das partes.

Questão 9

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em linha com o tema do edital, associa a proteção judicial a garantias como o direito de ser ouvido e a existência de recurso efetivo. Essa perspectiva reforça que o acesso à justiça:

- (A) tem dimensão internacional e envolve garantias judiciais e proteção judicial efetiva.
- (B) é tema exclusivamente administrativo e não possui relação com direitos humanos.
- (C) consiste apenas na gratuidade de custas processuais.
- (D) exclui a necessidade de contraditório quando houver interesse público.
- (E) depende sempre de prévio esgotamento de todas as vias políticas.

Questão 10

No planejamento de atendimento ao público, um tribunal decide manter apenas canal digital para todos os usuários, sem atendimento assistido, sem acessibilidade adequada e sem alternativa para pessoas sem acesso à internet. À luz do acesso efetivo à justiça, a medida:

- (A) é necessariamente válida, pois processo eletrônico sempre amplia o acesso à justiça.
- (B) é indiferente aos direitos humanos, pois tecnologia não se relaciona com prestação jurisdicional.
- (C) só viola direitos se impedir a atuação de advogados privados.
- (D) pode criar barreira concreta de acesso, apesar de formalmente existir canal de atendimento.
- (E) é inválida apenas em processos criminais, nos quais há defesa técnica obrigatória.

Questão 11

A assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é relevante para o edital porque:

- (A) substitui o contraditório e torna dispensável a participação da parte no processo.
- (B) reduz barreira econômica e informacional, aproximando o acesso formal do acesso efetivo.
- (C) impede que qualquer decisão desfavorável seja proferida contra pessoa pobre.
- (D) limita o direito de ação aos necessitados assistidos pela Defensoria Pública.
- (E) transforma toda demanda individual em ação coletiva de direitos humanos.

Questão 12

Assinale a opção que melhor expressa a relação entre razoável duração do processo e efetividade da prestação jurisdicional.

- (A) Razoável duração e efetividade são sinônimos perfeitos; qualquer decisão rápida é efetiva.
- (B) A celeridade processual autoriza a supressão permanente do contraditório quando houver grande acervo judicial.
- (C) A efetividade é incompatível com recursos, pois recorrer sempre viola a duração razoável.
- (D) A razoável duração do processo é garantia apenas administrativa, não aplicável ao processo judicial.
- (E) A duração razoável é componente da efetividade, mas deve conviver com contraditório, ampla defesa e decisão adequada.

Questão 13

Considere os seguintes comandos constitucionais: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa”. A leitura correta desses dispositivos indica que:

- (A) contraditório e ampla defesa incidem apenas perante o Poder Judiciário.
- (B) o devido processo legal é garantia sem relação com restrição de liberdade ou bens.
- (C) as garantias processuais alcançam também o processo administrativo quando houver litigantes ou acusados em geral.
- (D) o contraditório elimina a necessidade de ampla defesa, pois ambos são idênticos.
- (E) o processo administrativo sancionador pode dispensar ciência prévia quando a autoridade já possuir prova suficiente.

Questão 14

Um sistema de tramitação processual envia intimação eletrônica em linguagem excessivamente técnica, sem acessibilidade para leitor de tela e sem qualquer canal de apoio para usuários com deficiência visual. A parte é formalmente intimada, mas não consegue compreender o conteúdo nem reagir no prazo. Em termos de garantias processuais, o problema central é que:

- (A) a intimação formal pode não assegurar contraditório efetivo se não permitir ciência real e reação adequada.
- (B) a tecnologia sempre substitui a necessidade de adaptação institucional.
- (C) a ampla defesa só existe quando há audiência presencial.
- (D) a efetividade jurisdicional dispensa acessibilidade quando o sistema é público.
- (E) o acesso à justiça termina no envio automático da comunicação processual.

Questão 15

Em relação à incidência das garantias processuais, assinale a afirmativa correta.

- (A) O contraditório é exigível apenas após sentença definitiva.
- (B) A ampla defesa é garantia exclusiva do réu em processo penal.
- (C) O devido processo legal não se aplica a sanções administrativas.
- (D) Contraditório e ampla defesa são assegurados a litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral.
- (E) A Administração Pública pode aplicar penalidade sem procedimento quando houver interesse público relevante.

Questão 16

Em ação de urgência, o juiz concede tutela provisória antes da oitiva da parte contrária para evitar dano grave e de difícil reparação, determinando em seguida sua intimação para manifestação e possibilidade de impugnação. Considerando a estrutura do contraditório, a decisão:

- (A) é necessariamente nula, pois contraditório nunca pode ser postergado.
- (B) é válida apenas se a parte contrária jamais puder recorrer.
- (C) pode ser compatível com contraditório diferido, desde que a manifestação posterior seja efetivamente assegurada.
- (D) dispensa definitivamente a ampla defesa, pois urgência elimina garantias processuais.
- (E) transforma o processo judicial em procedimento administrativo.

Questão 17

Um tribunal cria programa de conciliação para conflitos repetitivos. O programa informa adequadamente as partes, permite orientação jurídica, não impõe acordo e preserva a possibilidade de decisão judicial quando a autocomposição não ocorre. Para fins de acesso à justiça, a iniciativa:

- (A) pode representar tratamento adequado do conflito e ampliar acesso efetivo, sem excluir a jurisdição.
- (B) viola automaticamente o acesso à justiça, pois conciliação é sempre renúncia de direito.
- (C) substitui o devido processo legal por solução administrativa sem garantias.
- (D) somente é compatível com direitos humanos se impedir qualquer recurso posterior.
- (E) é irrelevante para a efetividade, pois apenas sentença judicial de mérito pode tratar conflitos.

Questão 18

Assinale a opção incorreta sobre acesso à justiça e garantias processuais.

- (A) O acesso à justiça possui dimensão formal e dimensão efetiva.
- (B) O contraditório envolve a possibilidade de influenciar a decisão.
- (C) A ampla defesa deve observar os meios juridicamente admitidos.
- (D) A efetividade da prestação jurisdicional envolve utilidade prática e duração razoável.
- (E) A busca por celeridade autoriza, como regra geral, decisão sem ciência, sem manifestação e sem defesa quando o juiz considerar o direito evidente.

13. Gabarito

1-C	2-E	3-B
4-D	5-A	6-C
7-B	8-B	9-A
10-D	11-B	12-E
13-C	14-A	15-D
16-C	17-A	18-E

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A questão pede a diferença central do edital: entrar no sistema não significa obter acesso efetivo.

- (A) Errada. Competência absoluta é tema processual específico e não explica a barreira narrada.
- (B) Errada. Ampla defesa e autodefesa são garantias defensivas, mas o caso descreve barreiras de acesso e utilidade da tutela.

(C) Correta. O protocolo existe, logo há acesso formal; porém, compreensão, assistência, acompanhamento e utilidade prática falham, comprometendo o acesso efetivo.

(D) Errada. Jurisdição voluntária/contenciosa é classificação processual, não a distinção pedida.

(E) Errada. Igualdade formal e capacidade postulatória não resumem o problema de efetividade.

Questão 2 - Gabarito: E

O enunciado descreve procedimento sancionador sem ciência, manifestação e provas.

(A) Errada. A pressa não é o problema; abreviar procedimento violando defesa não realiza duração razoável.

(B) Errada. Publicidade não substitui ciência individual e oportunidade de defesa.

(C) Errada. A Administração pode exercer poder sancionador, desde que observe devido processo.

(D) Errada. A possibilidade de ação posterior não convalida automaticamente violação no processo administrativo.

(E) Correta. Em processo administrativo sancionador, a Constituição assegura contraditório e ampla defesa, como desdobramentos do devido processo legal.

Questão 3 - Gabarito: B

Devido processo legal é garantia ampla, com dimensão formal e material.

(A) Errada. A afirmativa I é verdadeira, mas não é a única.

(B) Correta. I está correta; II está errada porque o devido processo não se confunde integralmente com ampla defesa; III está correta porque há dimensão material contra arbitrariedade/desproporcionalidade.

(C) Errada. II é falsa.

(D) Errada. III é verdadeira, mas II é falsa.

(E) Errada. II contamina o conjunto.

Questão 4 - Gabarito: D

A questão explora três pegadinhas: contraditório efetivo, limite da defesa e celeridade com garantias.

(A) Errada. A primeira afirmativa é verdadeira, não falsa.

(B) Errada. A segunda é falsa: ampla defesa não autoriza prova ilícita como regra nem qualquer meio juridicamente inadmitido.

(C) Errada. A primeira não é falsa e a terceira não é falsa.

(D) Correta. Contraditório inclui influência; ampla defesa não é prova ilícita ilimitada; efetividade não suprime garantias processuais como regra.

(E) Errada. A terceira afirmativa é verdadeira.

Questão 5 - Gabarito: A

A pergunta pede a incorreta. A palavra “ampla” não equivale a “ilimitada”.

(A) Correta como incorreta. Juiz ou autoridade pode indeferir prova inútil, ilícita, irrelevante ou protelatória, com fundamentação e preservação do núcleo defensivo.

(B) Errada no comando, pois é afirmação correta: ampla defesa inclui argumentos e meios admitidos.

(C) Errada no comando, pois é afirmação correta: defesa observa legalidade, pertinência e boa-fé.

(D) Errada no comando, pois é afirmação correta: negativa imotivada de prova essencial pode gerar nulidade.

(E) Errada no comando, pois é afirmação correta: a garantia pode incidir em processos judiciais e administrativos.

Questão 6 - Gabarito: C

O caso retrata decisão surpresa.

- (A) Errada. Indelegabilidade não é o foco.
- (B) Errada. O juiz pode conhecer direito, mas deve preservar contraditório quando fundamento não foi debatido e pode influenciar a decisão.
- (C) Correta. Decidir com base em fundamento relevante não submetido ao debate viola contraditório participativo e vedação à decisão surpresa.
- (D) Errada. Não há direito à prova ilícita no caso.
- (E) Errada. O princípio da demanda não impede toda atuação judicial de ofício; a questão é a falta de oitiva prévia.

Questão 7 - Gabarito: B

A sequência exige separar os quatro conceitos sem confundir os termos.

- (A) Errada. Troca contraditório por devido processo no primeiro item.
- (B) Correta. Contraditório = ciência, reação e influência; devido processo = procedimento justo; efetividade = tutela útil; ampla defesa = meios adequados de defesa.
- (C) Errada. Coloca ampla defesa no lugar do contraditório.
- (D) Errada. Troca devido processo e efetividade.
- (E) Errada. Inverte quase toda a lógica das garantias.

Questão 8 - Gabarito: B

O juiz pode conhecer certas matérias, mas o contraditório exige oportunidade de manifestação sobre fundamento decisivo.

- (A) Errada. A atuação de ofício não autoriza, como regra, decisão-surpresa.
- (B) Correta. A parte deve poder se manifestar sobre fundamento capaz de influenciar o julgamento.
- (C) Errada. Celeridade não legitima supressão indevida de contraditório.
- (D) Errada. Contraditório também existe em processos cíveis e administrativos.
- (E) Errada. Matéria processual pode exigir manifestação prévia se for fundamento decisivo não debatido.

Questão 9 - Gabarito: A

A questão conecta o tema ao sistema internacional sem transformar a aula em tratado amplo.

- (A) Correta. A Convenção Americana reforça garantias judiciais e proteção judicial efetiva, compatíveis com acesso à justiça.
- (B) Errada. Acesso à justiça é tema de direitos humanos e fundamentais.
- (C) Errada. Gratuidade é um instrumento, não o conceito inteiro.
- (D) Errada. Interesse público não elimina contraditório como regra geral.
- (E) Errada. Acesso à justiça não depende sempre de esgotamento de vias políticas.

Questão 10 - Gabarito: D

Canal digital pode ampliar acesso, mas também pode gerar barreira.

- (A) Errada. Tecnologia não é automaticamente inclusiva.
- (B) Errada. Tecnologia judicial afeta diretamente acesso, contraditório e efetividade.
- (C) Errada. O problema não se limita a advogados privados.

(D) Correta. Há canal formal, mas sem alternativas e acessibilidade ele pode excluir usuários concretos.

(E) Errada. Acesso efetivo importa também em processos cíveis, administrativos e de cidadania.

Questão 11 - Gabarito: B

Assistência jurídica é instrumento de aproximação entre acesso formal e real.

(A) Errada. Assistência não substitui contraditório.

(B) Correta. A barreira econômica e informacional pode impedir acesso efetivo; assistência jurídica reduz esse obstáculo.

(C) Errada. Pessoa pobre pode receber decisão desfavorável se juridicamente cabível e observadas garantias.

(D) Errada. Direito de ação não é limitado aos assistidos pela Defensoria.

(E) Errada. Assistência jurídica não transforma toda demanda em ação coletiva.

Questão 12 - Gabarito: E

Efetividade é maior que rapidez.

(A) Errada. Decisão rápida pode ser inútil, injusta ou inválida.

(B) Errada. Acervo judicial não autoriza supressão permanente de contraditório.

(C) Errada. Recursos podem integrar ampla defesa, dentro dos limites legais.

(D) Errada. A duração razoável vale no âmbito judicial e administrativo.

(E) Correta. Duração razoável compõe a efetividade, mas deve coexistir com processo justo, contraditório e ampla defesa.

Questão 13 - Gabarito: C

A literalidade constitucional inclui processo judicial e administrativo.

(A) Errada. O inciso LV menciona processo judicial ou administrativo.

(B) Errada. O inciso LIV vincula diretamente devido processo à privação de liberdade ou bens.

(C) Correta. As garantias alcançam litigantes em processo judicial ou administrativo e acusados em geral.

(D) Errada. Contraditório e ampla defesa são próximos, mas não idênticos.

(E) Errada. Prova suficiente não dispensa ciência e defesa no sancionamento.

Questão 14 - Gabarito: A

O caso usa tecnologia para cobrar contraditório efetivo.

(A) Correta. Ciência formal sem compreensão e possibilidade de reação pode frustrar contraditório efetivo e ampla defesa.

(B) Errada. Tecnologia não substitui adaptação institucional.

(C) Errada. Ampla defesa não depende sempre de audiência presencial.

(D) Errada. Acessibilidade é elemento de acesso efetivo e participação real.

(E) Errada. Acesso à justiça não termina no envio automático.

Questão 15 - Gabarito: D

A questão cobra a incidência das garantias, inclusive administrativa.

(A) Errada. Contraditório deve ocorrer em momento útil, em regra antes da decisão.

(B) Errada. Ampla defesa não é exclusiva do processo penal.

- (C) Errada. Sanções administrativas também exigem devido processo.
- (D) Correta. É a leitura constitucional do art. 5º, LV.
- (E) Errada. Interesse público não autoriza punição sem procedimento regular.

Questão 16 - Gabarito: C

A questão explora a exceção: contraditório diferido.

- (A) Errada. O contraditório pode ser postergado em hipóteses excepcionais, especialmente urgência.
- (B) Errada. Possibilidade de impugnação é parte da preservação das garantias, não algo a ser eliminado.
- (C) Correta. Urgência pode admitir decisão antes da oitiva, desde que contraditório posterior seja real.
- (D) Errada. Urgência não elimina definitivamente ampla defesa.
- (E) Errada. A natureza judicial do processo não se altera por tutela de urgência.

Questão 17 - Gabarito: A

Meios consensuais podem ampliar o acesso se não excluírem garantias.

- (A) Correta. Conciliação voluntária, informada e assistida pode tratar adequadamente conflitos e preservar jurisdição.
- (B) Errada. Conciliação não é sempre renúncia indevida.
- (C) Errada. Meios consensuais podem coexistir com devido processo.
- (D) Errada. Impedir qualquer recurso não é requisito de compatibilidade.
- (E) Errada. Efetividade não se limita à sentença; tratamento adequado do conflito também pode ser efetivo.

Questão 18 - Gabarito: E

A pergunta pede a incorreta e mira a falsa oposição entre celeridade e garantias.

- (A) Errada no comando, pois é afirmação correta.
- (B) Errada no comando, pois contraditório inclui influência.
- (C) Errada no comando, pois ampla defesa opera por meios lícitos e adequados.
- (D) Errada no comando, pois efetividade envolve utilidade e duração razoável.
- (E) Correta como incorreta. Celeridade não autoriza, como regra geral, decidir sem ciência, manifestação e defesa. Exceções exigem base legal e contraditório posterior.

15. Checklist final da Aula 3

- Acesso formal: porta aberta para provocar o sistema de justiça.
- Acesso efetivo: condições reais de participação e tutela útil.
- Devido processo legal: garantia-mãe contra restrições arbitrárias de liberdade, bens e direitos.
- Contraditório: ciência, reação e influência; cuidado com decisão surpresa.
- Ampla defesa: meios lícitos, adequados e pertinentes de defesa; não é defesa ilimitada.
- Efetividade: tutela adequada, tempestiva, compreensível, cumprível e útil.
- Razoável duração não permite atropelar garantias; ela deve conviver com processo justo.
- Processo administrativo também pode exigir contraditório e ampla defesa.

16. Fontes de calibração e referência

Edital TJSC 2026 - FGV, cargo Analista de Sistemas, disciplina Direitos Humanos e acesso à justiça.

Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente art. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXIV e LXXVIII, e art. 134.

Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, especialmente normas fundamentais do processo e vedação à decisão surpresa.

Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, especialmente arts. 8º e 25.

Conselho Nacional de Justiça: Resolução CNJ nº 460/2022, sobre Serviços da Justiça Itinerante.

Cadernos oficiais FGV correlatos: ENAM/Magistratura; TJSC Analista Jurídico; Câmara dos Deputados - Direitos Humanos e Cidadania; Analista Judiciário - Área Fim.